Noen viktige lover: kunden og prisen. Hva kan Nordlys kreve av familien?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Nordlys skulle bytte sikringsskapet og trekke nye kurser i en enebolig. Kunden er en familie, altså en forbruker. Ida ga et skriftlig prisoverslag på 36 000 kr inkludert merverdiavgift. Underveis måtte flere kurser trekkes om, innenfor det som var avtalt. Montøren så at timene løp, men ringte ikke kunden. Fakturaen ble 42 300 kr, og kunden sier hun bare betaler 36 000. Entreprenøren Bygg AS vil bruke håndverkertjenesteloven mot Nordlys. Hos Fjell Elektro har Mona skrevet «fast pris», «prisoverslag» og «ca. 15 000 kr» om samme ladeboks til 15 300 kr. Forbrukerrådet: 1 av 3 håndverksjobber har ingen skriftlig avtale (rapport 2024, s. 18).

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Kunden: forbruker eller næringsdrivende

Hvilken regel gjelder?

Med vanlige ord: er kunden en privatperson, har hun sterke rettigheter i loven; er kunden en bedrift, gjelder kontrakten. Boka (20.2): håndverkertjenesteloven regulerer håndverkertjenester overfor forbrukere. Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett. Ikke i boka: i bygg bruker bransjen standardkontrakter fra Standard Norge (NS 8405, 8407, og som underentreprenør NS 8415, 8417).

Regelen Forbruker → håndverkertjenesteloven. Næringsdrivende → kontrakten.

I casen Familien i eneboligen er forbruker: loven gjelder. Entreprenøren Bygg AS er næringsdrivende: kontrakten gjelder.

Fagmessig og rimeligste måte (§ 5)

Hva er en god håndverkertjeneste?

Boka (20.2.1): tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Fagmessig gjelder arbeid, materialer og deler, slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det. Er prisen ikke avtalt og jobben kan gjøres på flere måter, skal den gjøres på rimeligste måte. Boka: loven legger til grunn en plikt til dialog.

Regelen Fagmessig = som en dyktig og erfaren fagmann. Uten avtalt pris: rimeligste måte.

I casen Montøren velger løsningen en dyktig elektriker ville valgt, og spør kunden før han velger en dyrere.

Plikt til å frarå og å si fra (§ 7)

Når må du ringe kunden?

Boka (20.2.2): før avtale eller start skal du orientere forbrukeren hvis prisen står i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller tjenesten ikke blir til rimelig nytte (første ledd). Får du under arbeidet grunn til å tro at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, skal du kontakte henne (andre ledd). Brytes plikten, kan forbrukeren slippe å betale fullt ut.

Regelen § 7: frarå når det ikke lønner seg, og si fra når prisen løper.

I casen Montøren så at timene løp i eneboligen, men ringte ikke. Det er et brudd på § 7 andre ledd.

Tilleggsarbeid (§§ 9 og 33)

Kan du bare gjøre det og fakturere?

Boka (20.2.3): viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som er praktisk å gjøre samtidig, skal du kontakte forbrukeren (§ 9 første ledd). Kan hun ikke nås innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel gjøres når hun må antas å ville ha det gjort og prisen er ubetydelig eller lav i forhold til oppdraget (andre ledd, Lovdata; boka sier bare «kan likevel påbegynnes»). Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, plikter du å gjøre i rimelig utstrekning (tredje ledd). Boka (20.2.5): tilleggsarbeid gjort i samsvar med § 9 kan kreves betalt (§ 33).

Regelen Utenfor oppdraget → ring først (§ 9). Ja → betaling (§ 33).

I casen Under skapbyttet var beskyttelseslederen til en soveromskurs brutt. Montøren koblet ut og merket kursen, ringte kunden og rettet etter et ja.

Prisformene (§ 32)

Hva har kunden fått løfte om?

Boka (20.2.4): følger ikke prisen av avtalen, gjelder gjengs pris, dersom den ikke er urimelig (§ 32 første ledd). Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (andre ledd). Det er håndverkeren som må godtgjøre om prisen var fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller uforpliktende prisantydning. Har håndverkeren ikke fulgt § 5, settes prisen som om jobben var gjort på rimeligste måte (fjerde ledd).

Regelen Fast > høyeste pris > prisoverslag (høyst +15 %) > prisantydning > gjengs pris.

I casen Ida skrev «prisoverslag 36 000 kr». Da gjelder 15 %-taket: 36 000 × 1,15 = 41 400 kr.

Overskridelsen i prosent

Av overslaget eller av fakturaen?

Overskridelsen måles mot det kunden fikk løfte om: prisoverslaget. Bokas oppgave 2 (mureren) regnes slik: overslag 25 000, faktura 29 500, 4 500 / 25 000 = 18 %, tak 28 750. Deler du på fakturaen, får du et for lavt tall.

Regelen Overskridelse i % = (faktura − overslag) × 100 / overslag.

I casen 42 300 − 36 000 = 6 300. 6 300 / 36 000 = 17,5 %, ikke 14,9 %.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Familien er forbruker, så håndverkertjenesteloven gjelder (20.2). Med prisoverslag er taket 36 000 × 1,15 = 41 400 kr (§ 32 andre ledd, 20.2.4). Fakturaen er 6 300 / 36 000 = 17,5 % over overslaget (ikke 14,9 %), og 900 kr kan i alle fall avvises. Fordi montøren ikke ringte da timene løp (§ 7 andre ledd, 20.2.2), kan familien trolig avvise mer. Bygg AS er næringsdrivende; der gjelder kontrakten. Hos Fjell: fast pris + avtalt tilleggsarbeid = 15 300 + 5 000 = 20 300 kr (§§ 9 og 33); 15 % gjelder bare prisoverslag.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 2A og 2B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 2A og 2B).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.2 (håndverkertjenesteloven), 20.2.1 (§ 5), 20.2.2 (§ 7), 20.2.3 (§ 9), 20.2.4 (§ 32, prisformene) og 20.2.5 (§ 33). Regn bokas oppgave 2 om mureren.

Kan du forklare Forklar når håndverkertjenesteloven gjelder. Gjør rede for plikten til å fraråd og til å si fra når prisen løper. Forklar reglene for tilleggsarbeid. Forklar prisformene, og regn 15 %-taket på et prisoverslag.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), avsnitt 20.2–20.2.5 og oppgave 2. Håndverkertjenesteloven (lov 16. juni 1989 nr. 63) §§ 5, 7, 9, 32 og 33, kontrollert mot Lovdata 01.11.2026: uendret siden boka. Forbrukerrådet: Håndverkertjenester – et utfordrende marked for forbrukerne (rapport 2024). Situasjonene er konstruert for kapitlet.